



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN TARIF, PENGELOLAAN,
DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyederhanaan pengaturan tata cara penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa pengaturan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengaturan pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pengaturan tata cara penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak belum menyesuaikan perkembangan regulasi bidang cipta kerja sehingga perlu diganti;
- c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 19 ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 46 ayat (4), Pasal 61, Pasal 62 ayat (7), dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, PENGELOLAAN, DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

3. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
5. Pengelolaan PNBП adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBП.
6. Rencana PNBП adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBП atau target dan pagu penggunaan dana PNBП yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
7. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
8. PNBП Terutang adalah kewajiban PNBП dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Tagihan PNBП adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBП Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
10. Surat Ketetapan PNBП adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBП Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBП Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBП Nihil, dan Surat Ketetapan PNBП Lebih Bayar.

11. Wajib . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

11. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
13. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan Pengelolaan PNBPN.
14. Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan Pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dalam Pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
19. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.
20. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**BAB II
PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Pasal 2

Pengelola PNBPN terdiri atas:

- a. Menteri selaku pengelola fiskal; dan
- b. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.

Pasal 3

Menteri selaku pengelola fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai kewenangan mengelola PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Instansi Pengelola PNBPN terdiri atas:
 - a. Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.
- (4) Dalam melaksanakan Pengelolaan PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat:
 - a. menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBPN; dan/atau
 - b. dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBPN.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 5

- (1) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dapat ditunjuk berdasarkan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. penugasan dari Instansi Pengelola PNBPN dalam melaksanakan Pengelolaan PNBPN dengan tetap memperhatikan tanggung jawab Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Penugasan dari Instansi Pengelola PNBPN kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam kontrak/perjanjian.
- (3) Penugasan dari Instansi Pengelola PNBPN kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- (4) Penugasan dari Instansi Pengelola PNBPN kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. mendukung tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBPN;
 - b. dampak terhadap APBN dan/atau masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas layanan; dan
 - d. optimalisasi PNBPN.
- (5) Penugasan dari Instansi Pengelola PNBPN kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 6

- (1) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan tugas membantu Instansi Pengelola PNBPN untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra Instansi Pengelola PNBPN juga dapat diberikan tugas yang meliputi:
 - a. penentuan PNBPN Terutang;
 - b. monitoring atau verifikasi atas PNBPN Terutang;
 - c. pencatatan piutang PNBPN; dan/atau
 - d. penyelesaian koreksi atas Surat Tagihan PNBPN.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat juga diberikan tugas dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada Wajib Bayar.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Mitra Instansi Pengelola PNBPN telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan imbal jasa.
- (2) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hak mendapatkan pendapatan atas layanan dan/atau dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN.
- (3) Pendapatan atas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pembagian pendapatan dengan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN;
 - b. pembagian pendapatan dengan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian; dan/atau
 - c. pendapatan atas pelaksanaan tugas layanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Instansi Pengelola PNBPN memberikan sanksi administratif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Sanksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pemotongan imbal jasa;
 - d. penghapusan imbal jasa; dan
 - e. pencabutan status sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara berjenjang.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PNBP pada Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

**BAB III
TATA CARA PENETAPAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 10

- (1) Objek PNBP meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. pelayanan;
 - c. pengelolaan kekayaan negara dipisahkan;
 - d. pengelolaan barang milik negara;
 - e. pengelolaan dana; dan
 - f. hak negara lainnya.
- (2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis PNBP.
- (3) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah; dan/atau
 - c. Peraturan Menteri.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Bagian Kedua
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 11

Tarif atas jenis PNBPN berbentuk:

- a. tarif spesifik; dan/atau
- b. tarif *ad valorem*.

Pasal 12

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. tarif pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan; dan
 - b. tarif pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbarukan,
diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
 - a. tarif pelayanan dasar; dan
 - b. tarif pelayanan nondasar,
diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.
- (3) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c yang terdiri atas:
 - a. tarif surplus Badan bagian Pemerintah;
 - b. tarif bagian laba Pemerintah pada Badan;
 - c. tarif bagian Pemerintah dari kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Badan;
 - d. tarif dividen bagian Pemerintah pada Badan yang berbentuk perusahaan umum, perusahaan perseroan dan/atau perseroan terbatas lainnya, tidak termasuk Badan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang BUMN; dan
 - e. tarif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- e. tarif pengelolaan kekayaan negara dipisahkan lainnya,
diatur dengan Undang-Undang dan/atau rapat umum pemegang saham.
- (4) Tarif atas jenis PNBП yang berasal dari pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d yang terdiri atas:
 - a. tarif penggunaan barang milik negara;
 - b. tarif pemanfaatan barang milik negara; dan
 - c. tarif pemindahtanganan barang milik negara,
diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.
- (5) Tarif atas jenis PNBП yang berasal dari pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e yang terdiri atas:
 - a. tarif imbal jasa atas pelaksanaan investasi Pemerintah;
 - b. tarif imbal jasa berupa bunga atau remunerasi atas penempatan uang Pemerintah pada lembaga keuangan; dan
 - c. tarif imbal jasa atas pengelolaan dana Pemerintah atau dana perolehan lainnya yang sah,
diatur dengan Peraturan Menteri.
- (6) Tarif atas jenis PNBП yang berasal dari hak negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f yang terdiri atas:
 - a. tarif denda administratif;
 - b. tarif pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tarif pungutan atau penerimaan lainnya,
diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 13

- (1) Tarif atas jenis PNBP dengan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis PNBP.
- (2) Tarif atas jenis PNBP dalam rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) merupakan pengaturan penetapan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan berupa dividen bagian Pemerintah pada perusahaan perseroan dan/atau perseroan terbatas lainnya.

Pasal 14

- (1) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (4) huruf a, dan ayat (6) dapat diatur dengan Peraturan Menteri dalam hal:
 - a. tarif bersifat volatil; atau
 - b. kebutuhan mendesak.
- (2) Tarif bersifat volatil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tarif di bidang pelatihan selain pelatihan fungsional, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan dasar untuk calon pegawai negeri sipil;
 - b. tarif di bidang pengujian laboratorium;
 - c. tarif barang/jasa sebagai hasil kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan/atau pembinaan; dan/atau
 - d. hasil samping kegiatan Pemerintah,dapat berlaku atas jenis PNBP yang komponen penyusunan tarifnya berubah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Tarif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (3) Tarif di bidang pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan pada pengujian dalam rangka sertifikasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan nasional atau internasional;
 - b. hasil ratifikasi perjanjian internasional;
 - c. arahan Presiden;
 - d. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau instansi pemeriksa PNBPN; dan/atau
 - e. perubahan organisasi.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian tarif atas jenis PNBPN yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang memenuhi kriteria kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tarif atas jenis PNBPN dalam Peraturan Pemerintah dimaksud tidak berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi dengan kriteria tertentu, Instansi Pengelola PNBPN dapat menggunakan ketentuan tarif yang berlaku sebelum terjadinya perubahan organisasi sampai dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

Pengaturan dan penetapan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan barang milik negara berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dan huruf c mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara.

Pasal 17 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 17

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pengelolaan barang milik negara berupa penggunaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), dan hak negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak atau bentuk lain yang dipersamakan dengan kontrak.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang dilaksanakan berdasarkan kontrak atau bentuk lain yang dipersamakan dengan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tarif tidak dapat ditentukan di awal karena karakteristik pelaksanaan kegiatan Pemerintah;
 - b. komponen tarif ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Wajib Bayar; atau
 - c. jenis PNBPN yang tarifnya ditentukan berdasarkan nilai guna barang dan/atau jasa pada saat terjadinya transaksi.

Pasal 18

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14, tarif atas jenis PNBPN dapat diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga sepanjang diperintahkan oleh:
 - a. Undang-Undang; dan/atau
 - b. Peraturan Pemerintah.
- (2) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri selaku pengelola fiskal.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**Bagian Ketiga
Penyusunan, Evaluasi, dan Penetapan
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak**

**Paragraf 1
Penyusunan dan Penyampaian Usulan
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 19

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBП menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBП.
- (2) Dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBП harus melakukan:
 - a. upaya penyederhanaan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBП;
 - b. analisis terhadap efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBП;
 - c. analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBП beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBП;
 - d. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBП; dan/atau
 - e. analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBП.
- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBП menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBП disertai dengan hasil upaya dan/atau analisis yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri selaku pengelola fiskal.

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

(2) Evaluasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (2) Evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi atas penerapan dasar pertimbangan dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP berdasarkan ketentuan Undang-Undang mengenai PNBP; dan
 - b. evaluasi atas ketentuan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyesuaian dan/atau penyederhanaan atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, termasuk pengaturan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Paragraf 2

**Penyusunan dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 21

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Menteri selaku pengelola fiskal dapat melakukan:

- a. penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah; dan/atau
- b. penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

**Penyusunan dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak dalam Hal Tertentu**

Pasal 22

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menyusun dan menetapkan jenis dan tarif atas jenis PNBP.
- (2) Dalam penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri terlebih dahulu:
 - a. meminta persetujuan kepada Presiden; dan
 - b. berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP.

(3) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (3) Ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian tarif atas jenis PNBП yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah karena hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif atas jenis PNBП dalam Peraturan Pemerintah dimaksud tidak berlaku.

Bagian Kelima

Koordinasi antara Pimpinan Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Menteri Selaku Pengelola Fiskal

Pasal 23

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga yang melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah yang memuat pengaturan dan/atau penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBП harus berkoordinasi dengan Menteri selaku pengelola fiskal.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi wakil Pemerintah untuk melaksanakan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang yang memuat pengaturan dan/atau penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBП harus berkoordinasi dengan Menteri selaku pengelola fiskal.

Pasal 24

Pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau pimpinan Badan selaku penyusun rancangan kontrak yang substansinya terdapat pengaturan dan/atau penetapan tarif atas jenis PNBП yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam harus berkoordinasi dengan Menteri selaku pengelola fiskal.

Bagian Keenam

**Penetapan Tarif atas Jenis PNBП sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah)
atau 0% (Nol Persen)**

Pasal 25

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBП dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri/Lembaga.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri selaku pengelola fiskal.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB IV
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 27

- (1) Perencanaan PNBPN meliputi:
 - a. penyusunan dan penyampaian Rencana PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN; dan
 - b. penelaahan dan penetapan atas Rencana PNBPN oleh Menteri.
- (2) Perencanaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyusunan rancangan APBN dengan mengikuti siklus APBN.
- (3) Perencanaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana PNBPN, yang berupa:
 - a. target PNBPN; atau
 - b. target dan pagu penggunaan dana PNBPN.
- (4) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 28

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menyusun Rencana PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju Rencana PNBPN sesuai dengan ketentuan di bidang penyusunan APBN.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN wajib menyampaikan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri melakukan penelaahan atas Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menteri menetapkan Rencana PNBPN tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai salah satu dasar dalam penyusunan rancangan APBN.
- (5) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN tidak menyusun dan tidak menyampaikan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Menteri menyusun dan menetapkan Rencana PNBPN.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

**Paragraf 1
Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang**

Pasal 29

- (1) PNBPN Terutang dihitung oleh:
 - a. Instansi Pengelola PNBPN;
 - b. Mitra Instansi Pengelola PNBPN; atau
 - c. Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBPN, PNBPN Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (3) Dalam hal sebagian atau seluruh formulasi perhitungan belum dapat dipastikan oleh Instansi Pengelola PNBPN, PNBPN Terutang dapat dihitung oleh Wajib Bayar.

Paragraf 2

Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 30

- (1) Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib melaksanakan pemungutan PNBPN berdasarkan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pemungutan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 31

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh tempo ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN.
- (3) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBPN Terutang melalui Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (4) Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang menerima pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan seluruh PNBPN pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Wajib . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (5) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBП Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBП Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 32

- (1) Selain melalui mekanisme pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdapat penerimaan tertentu yang diakui sebagai PNBП.
- (2) Penerimaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat PNBП yang terlebih dahulu harus memperhitungkan hak dan kewajiban Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kontrak, pembayaran dan/atau penyetoran PNBП dilakukan dengan mekanisme tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran dan/atau penyetoran PNBП dengan mekanisme tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Instansi Pengelola PNBП mencatat PNBП Terutang sebagai piutang PNBП.

(2) Instansi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (2) Instansi Pengelola PNBPN wajib mengelola piutang PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara.

Paragraf 5

Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kurang Bayar

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menetapkan PNBPN Terutang.
- (2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
 - b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
 - c. putusan pengadilan; dan/atau
 - d. sumber lainnya.
- (3) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d meliputi pokok PNBPN Terutang dan/atau sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran PNBPN.

Pasal 36

- (1) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar.
- (2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar.

(3) Instansi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (3) Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lebih Bayar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nihil

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi lebih bayar atas kewajiban PNBPN dari laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar dan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal terjadi lebih bayar atas kewajiban PNBPN dari hasil verifikasi dan/atau hasil monitoring atau sumber lainnya, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal tidak terjadi kurang bayar dan lebih bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Nihil dan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.

Paragraf 7

Penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kurang Bayar

Pasal 38

- (1) Penagihan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar.

(2) Surat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (2) Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan atas pokok dan sanksi administratif sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran PNBП Terutang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBП Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak penetapan PNBП Terutang berdasarkan hasil verifikasi dan/atau monitoring, laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, dan/atau sumber lainnya.
- (6) Penagihan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara simultan dengan upaya optimalisasi penagihan piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Koreksi atas Surat Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 39

- (1) Wajib Bayar yang tidak setuju atas Surat Tagihan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBП secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBП dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBП.
- (2) Koreksi terhadap Surat Tagihan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koreksi administratif; dan
 - b. koreksi substantif.
- (3) Permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBП yang dimintakan koreksi.

(4) Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- (4) Permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau penjelasan paling sedikit:
 - a. bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi; dan
 - b. metode perhitungan PNBP Terutang.
- (5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban yang bersifat final kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Terhadap permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b yang tidak dimintakan pemeriksaan, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban atas permohonan koreksi.
- (2) Dalam hal permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b disampaikan Wajib Bayar kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Dalam hal permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b disampaikan Wajib Bayar kepada Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
- (4) Terhadap permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta APIP untuk melakukan reviu dan/atau instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 41 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Pasal 41

- (1) Instansi pemeriksa menerbitkan laporan hasil pemeriksaan berdasarkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNB dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNB memberikan jawaban atas permohonan koreksi.
- (3) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola PNB dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNB menerbitkan dan menyampaikan Surat Keputusan PNB dan Surat Tagihan PNB atau surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (4) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola PNB dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNB menyampaikan Surat Keputusan PNB dan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar.

Pasal 42

Wajib Bayar dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas:

- a. jawaban permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang tidak dimintakan pemeriksaan; atau
- b. jawaban permohonan koreksi substantif berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

- (1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak batas akhir penerbitan Surat Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNB Terutang dan tidak mengajukan permohonan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keberatan PNB, atau keringanan PNB:

a. Pimpinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- a. Pimpinan Instansi Pengelola PNBП menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBП kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara; atau
 - b. Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBП menerbitkan Surat Penerusan Tagihan PNBП kepada Instansi Pengelola PNBП.
- (2) Berdasarkan Surat Penerusan Tagihan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan Instansi Pengelola PNBП menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBП kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
 - (3) Surat Penyerahan Tagihan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) mencantumkan besaran PNBП Terutang yang tercatat pada tanggal penyerahan.
 - (4) PNBП Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dicatat sebagai piutang PNBП pada Instansi Pengelola PNBП berdasarkan besaran PNBП pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan optimalisasi penagihan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6), Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBП dapat melakukan:
 - a. penghentian layanan pada Instansi Pengelola PNBП; dan/atau
 - b. penghentian layanan lain pada Instansi Pemerintah.
- (2) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pada layanan dasar.
- (3) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada orang pribadi, Badan, pemilik Badan, penanggung/penjamin Badan, dan/atau pihak yang memperoleh hak.

Pasal 45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Pasal 45

Instansi Pengelola PNBPN yang tidak memenuhi kewajiban penagihan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 46

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat mengusulkan penggunaan dana PNBPN yang dikelolanya kepada Menteri.
- (2) Terhadap usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi keuangan negara;
 - b. kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBPN untuk unit kerja di lingkungannya dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
 - b. optimalisasi PNBPN.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat Menteri.

Pasal 47

- (1) Menteri dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan dana PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Peninjauan kembali terhadap persetujuan penggunaan dana PNBPN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.

(3) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- (3) Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melakukan perubahan persetujuan penggunaan dana PNBP.

Pasal 48

Menteri dapat menerbitkan pengaturan tersendiri terhadap persetujuan penggunaan dana PNBP atas jenis PNBP tertentu dengan dasar pertimbangan:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. kebijakan Pemerintah.

Paragraf 10

Monitoring dan Verifikasi atas Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 49

- (1) Instansi Pengelola PNBP dan Menteri sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan monitoring dan/atau verifikasi secara administrasi atas pelaksanaan PNBP.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang dalam hal PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.
- (4) Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang dalam hal PNBP Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.
- (5) Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar dalam hal Instansi Pengelola PNBP dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melakukan sebagian tugas Pengelolaan PNBP.
- (6) Hasil monitoring dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. penerbitan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- a. penerbitan Surat Tagihan dalam hal terjadi PNBП kurang bayar;
- b. penerbitan surat pemberitahuan dalam hal terjadi PNBП lebih bayar;
- c. pengawasan oleh APIP; dan/atau
- d. pengawasan oleh Menteri.

**Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban**

**Paragraf 1
Penatausahaan**

Pasal 50

- (1) Instansi Pengelola PNBП dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBП, dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBП Terutang wajib menatausahakan PNBП.
- (2) Penatausahaan PNBП yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengelolaan PNBП.
- (3) Penatausahaan PNBП yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan:
 - a. pemungutan PNBП;
 - b. transaksi penyetoran PNBП;
 - c. penetapan PNBП Terutang;
 - d. penagihan PNBП Terutang; dan/atau
 - e. pengelolaan piutang PNBП.
- (4) Penatausahaan PNBП yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran PNBП; dan
 - b. penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBП.
- (5) Penatausahaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam:
 - a. bahasa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- a. bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau
 - b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri.
- (6) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 51

- (1) Instansi Pengelola PNBП yang tidak memenuhi kewajiban penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBП yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBП Terutang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 2

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban PNBП, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBП Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBП dan laporan PNBП Terutang kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBП.
- (2) Laporan realisasi PNBП dan laporan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester dan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah periode laporan tersebut berakhir.
- (3) Wajib Bayar yang tidak menyampaikan laporan realisasi PNBП dan laporan PNBП Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 53 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban PNBP, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester.
- (3) Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pemotongan imbal jasa;
 - d. penghapusan imbal jasa; dan
 - e. pencabutan status sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 54

- (1) Laporan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat jenis, periode, dan jumlah PNBP dengan dilengkapi data dukung terkait realisasi PNBP.
- (2) Laporan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat jenis, periode, dan jumlah PNBP dengan dilengkapi data dukung terkait PNBP Terutang.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBP yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester.

(3) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.

Pasal 56

Laporan realisasi PNBP dan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBP, jumlah piutang PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan jumlah penggunaan dana PNBP.

**Bagian Keempat
Pengawasan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 57

Pengawasan PNBP dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan kewajiban PNBP; dan/atau
- b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

**Paragraf 2
Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Instansi Pengelola
Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 58

- (1) Setiap Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP melakukan pengawasan atas kewajiban Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.

(3) Pengawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (3) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 59

- (1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Menteri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan konsolidasi dan penelaahan.

Paragraf 3

Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Menteri

Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, unit yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain kepada Wajib Bayar, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan/atau pihak lain.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 62 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Pasal 62

- (1) Unit yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Menteri dan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Menteri.

**Paragraf 4
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Pasal 63

- (1) Menteri dan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menindaklanjuti laporan hasil pengawasan untuk dimintakan pemeriksaan kepada instansi pemeriksa.
- (2) Permintaan pemeriksaan kepada instansi pemeriksa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBP.

**Bagian Kelima
Penilaian Kinerja Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 64

Untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN, Menteri melakukan penilaian kinerja Pengelolaan PNBPN.

**Bagian Keenam
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Umum Negara**

Pasal 65

- (1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan PNBPN tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.
- (2) Terhadap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Penetapan PNBП tertentu sebagai PNBП yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. PNBП yang penghitungan dan/atau penetapannya membutuhkan *earning process*;
 - b. bagian Pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan negara dipisahkan; atau
 - c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai penerimaan Bendahara Umum Negara.

Pasal 66

PNBП yang selama ini telah dikelola Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditetapkan sebagai PNBП tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan PNBП tertentu oleh Bendahara Umum Negara dilaksanakan melalui sistem APBN.
- (2) Pengawasan PNBП tertentu oleh Bendahara Umum Negara dilaksanakan oleh APIP pada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau unit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan PNBП tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku Bendahara Umum Negara menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBП Bendahara Umum Negara pada unit di lingkungan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBП Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Rencana PNBП;
 - b. mengusulkan Rencana PNBП kepada Menteri selaku pengelola fiskal;
 - c. memungut . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- c. memungut dan menyetorkan PNBП ke Kas Negara;
- d. mengelola piutang PNBП;
- e. melaksanakan pertanggungjawaban PNBП kepada Menteri; dan/atau
- f. melaksanakan tugas lain di bidang PNBП sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB V
KEBERATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Dasar Pengajuan Keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 69

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBП instansi pemeriksa terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBП menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBП berupa:
 - a. Surat Ketetapan PNBП Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan PNBП Nihil; atau
 - c. Surat Ketetapan PNBП Lebih Bayar.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah PNBП yang dihitung oleh Wajib Bayar dan jumlah PNBП yang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBП dalam Surat Ketetapan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBП.

(3) Pengajuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (3) Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNPB Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Wajib Bayar melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah PNPB Terutang yang disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan PNPB.

Pasal 70

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dokumen pendukung yang lengkap dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Ketetapan PNPB diterbitkan.
- (2) Batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Wajib Bayar dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.
- (3) Pengecualian batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNPB diterbitkan.
- (4) Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNPB.
- (5) Instansi Pengelola PNPB menerbitkan surat penolakan terhadap pengajuan keberatan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (6) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

Bagian Kedua

**Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Keberatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 71

- (1) Instansi Pengelola PNPB melakukan uji kelengkapan dokumen pendukung pengajuan keberatan PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- (2) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP:
 - a. melanjutkan proses penelitian keberatan, jika dokumen pendukung lengkap; atau
 - b. menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Bayar, jika dokumen pendukung tidak lengkap.
- (3) Berdasarkan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Bayar harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Instansi Pengelola PNBP melanjutkan proses penelitian keberatan PNBP.
- (5) Jika Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung, Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan.
- (6) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

**Bagian Ketiga
Penelitian Keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 72

- (1) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Instansi Pengelola PNBP melakukan penelitian atas substansi permohonan keberatan PNBP.
- (2) Penelitian atas substansi permohonan keberatan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap hasil perhitungan Wajib Bayar, hasil perhitungan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP, dan kesesuaian perhitungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pengelola PNBP berwenang untuk:
 - a. meminta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Bayar dan/atau pihak yang terkait;
- b. mengonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang terkait; dan
- c. meninjau tempat Wajib Bayar, termasuk tempat lain terkait yang diperlukan.

**Bagian Keempat
Penetapan Keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 73

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan surat penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
 - a. surat ketetapan keberatan kurang bayar;
 - b. surat ketetapan keberatan nihil; atau
 - c. surat ketetapan keberatan lebih bayar.

Pasal 74

- (1) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap.
- (2) Apabila Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN tidak mengeluarkan penetapan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan keberatan yang diajukan Wajib Bayar dianggap dikabulkan.
- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN wajib menerbitkan penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pimpinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- (4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN yang tidak menerbitkan penetapan atas keberatan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) bersifat final.
- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Bagian Kelima

Penyelesaian atas Ketetapan Keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 76

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN sebesar pokok PNBPN Terutang beserta sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pokok PNBPN Terutang terhitung sejak PNBPN jatuh tempo sampai dengan surat tagihan diterbitkan dan dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 77

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBPN jika tidak sedang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 78 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permohonan keberatan PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 77 diatur dalam Peraturan Menteri.

**BAB VI
KERINGANAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 79

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNPB Terutang kepada Instansi Pengelola PNPB, dalam hal terdapat kondisi:
 - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNPB.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Bayar yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (4) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan melalui hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Bayar, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.

(5) Kebijakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (5) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Bayar;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Bayar untuk mendukung program nasional yang mengakibatkan Wajib Bayar tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian keringanan PNBP kepada Wajib Bayar dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek sosial, budaya, kegiatan pemerintahan, lingkungan, dan optimalisasi penagihan PNBP.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Wajib Bayar menyampaikan surat permohonan keringanan, Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP menghentikan penyampaian Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah surat permohonan keringanan diterima.
- (2) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dihentikan sementara sejak surat permohonan keringanan diterima Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sampai jawaban surat permohonan keringanan diterbitkan.

Pasal 81

- (1) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diajukan untuk keringanan PNBP dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (2) PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pokok . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- a. pokok PNBP Terutang; dan/atau
 - b. sanksi administratif berupa denda.
- (3) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) bentuk keringanan dalam 1 (satu) surat pengajuan.
- (4) Permohonan keringanan PNBP Terutang berupa:
- a. PNBP Terutang berasal dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. PNBP Terutang berdasarkan Surat Ketetapan PNBP dilakukan secara jabatan; atau
 - c. PNBP Terutang berasal dari pengenaan denda administratif berdasarkan Undang-Undang mengenai cipta kerja,
- hanya dapat diajukan untuk keringanan PNBP dalam bentuk penundaan dan/atau pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap PNBP Terutang berupa:
- a. PNBP Terutang yang diajukan keberatan; atau
 - b. PNBP Terutang hasil putusan pengadilan sebagai akibat proses lebih lanjut dari pengajuan keberatan PNBP,
- tidak dapat diajukan permohonan keringanan PNBP.

Pasal 82

- (1) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat sebelum PNBP Terutang dilimpahkan kepada instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara.
- (2) Dalam hal PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara kepada Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- (3) Dalam hal permohonan keringanan PNBPN Terutang diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas PNBPN Terutang yang diajukan keringanan kepada instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara ditunda.

**Bagian Kedua
Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Keringanan
Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 83

- (1) Instansi Pengelola PNBPN melakukan uji kelengkapan dokumen pendukung pengajuan keringanan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBPN:
 - a. melanjutkan proses penelitian keringanan, jika dokumen pendukung lengkap; atau
 - b. menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Bayar, jika dokumen pendukung tidak lengkap.
- (3) Berdasarkan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Bayar harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Instansi Pengelola PNBPN melanjutkan proses penelitian keringanan PNBPN.
- (5) Jika Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan surat penolakan.

**Bagian Ketiga
Penelitian Keringanan PNBPN**

Pasal 84

- (1) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Instansi Pengelola PNBPN melakukan penelitian atas substansi permohonan keringanan PNBPN.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBП berwenang untuk:
- a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Bayar;
 - b. melakukan pembahasan untuk mengonfirmasi hal yang diperlukan dari Wajib Bayar dan/atau pihak yang terkait dengan substansi permohonan keringanan PNBП Terutang;
 - c. meninjau tempat Wajib Bayar, termasuk tempat lain terkait yang diperlukan;
 - d. meminta pertimbangan dari APIP; dan
 - e. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBП terhadap permohonan keringanan berupa pengurangan atau pembebasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Penetapan Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 85

- (1) Instansi Pengelola PNBП dapat memberikan keringanan dalam bentuk:
- a. pembebasan, pengurangan, pengangsuran, dan/atau penundaan dalam hal Wajib Bayar mengajukan permohonan keringanan PNBП dalam bentuk pembebasan;
 - b. pengurangan, pengangsuran, dan/atau penundaan dalam hal Wajib Bayar mengajukan permohonan keringanan PNBП dalam bentuk pengurangan;
 - c. pengangsuran dan/atau penundaan dalam hal Wajib Bayar mengajukan permohonan keringanan PNBП dalam bentuk pengangsuran; atau
 - d. penundaan dalam hal Wajib Bayar mengajukan permohonan keringanan PNBП dalam bentuk penundaan.

(2) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan PNBP yang diajukan oleh Wajib Bayar.

Pasal 86

- (1) Persetujuan keringanan berupa penundaan dan/atau pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada Wajib Bayar dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBP dalam surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP.
- (2) Wajib Bayar wajib melunasi PNBP Terutang sesuai dengan jangka waktu penundaan dan/atau pengangsuran sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

- (1) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP berupa pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c dan huruf d diterbitkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan surat permintaan persetujuan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung, penjelasan, dan rekomendasi tertulis.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan atas permohonan keringanan PNBP berupa pengurangan atau pembebasan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas harus dilengkapi dengan pertimbangan APIP atau rekomendasi instansi pemeriksa.

Pasal 88 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Pasal 88

- (1) Menteri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).
- (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat persetujuan seluruhnya atau surat persetujuan sebagian.
- (3) Instansi Pengelola PNBП memberikan keringanan berupa pengurangan atau pembebasan yang disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 89

Pimpinan Instansi Pengelola PNBП wajib menerbitkan:

- a. surat persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan PNBП yang bersifat final; dan/atau
- b. Surat Tagihan PNBП.

Pasal 90

- (1) Dalam hal permohonan keringanan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditolak, Wajib Bayar wajib memenuhi kewajiban pokok PNBП Terutang ditambah sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok PNBП Terutang yang ditolak keringanannya terhitung sejak saat jatuh tempo.
- (3) PNBП Terutang dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar sejak tanggal surat penolakan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 91

Pimpinan Instansi Pengelola PNBП yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permohonan keringanan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 91 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 93

Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan PNBП Terutang yang berasal dari PNBП Bendahara Umum Negara diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 94

Kriteria pemberian persetujuan atau penolakan keringanan PNBП dapat berupa:

- a. jangka waktu penundaan;
- b. periode pengangsuran; atau
- c. besaran persentase pengurangan,
ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBП.

**BAB VII
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 95

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBП dapat diajukan oleh Wajib Bayar dalam hal terdapat:
 - a. kesalahan pembayaran PNBП;
 - b. kesalahan pemungutan PNBП oleh Instansi Pengelola PNBП dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBП;
 - c. penetapan Pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBП atas pengajuan keberatan PNBП;
 - d. putusan . . .